

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098650-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DANIELE LILIAN DA SILVA

MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. EXPEDIÇÃO DE RPV. COMPRA DE MEDICAMENTOS. PROLONGAMENTO DEMASIADO DA AÇÃO PRINCIPAL. URGENTE NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5098650-85.2024.4.02.5101

510015354923 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5098650-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DANIELE LILIAN DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União Federal, em face da decisão que determinou a expedição de RPV para efetivar o cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida nos autos do processo originário e descumprida pelos entes federados.

Pugna pela cassação da decisão impugnada sob o fundamento da impossibilidade de expedição de RPV antes do trânsito em julgado, fato que poderá ensejar danos irreparáveis ao erário proporcionados pela irrepetibilidade de valores levantados em caso de eventual decisão de mérito favorável à Fazenda Pública. Sustenta que não pode ser considerada responsável por custear toda e qualquer tecnologia não incorporada ao SUS sob a falsa premissa de que compete ao Ministério da Saúde a decisão sobre a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos de saúde e que a decisão recorrida viola precedentes do TRF da 2ª Região.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão.

Pedido liminar indeferido no evento 3.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

No caso em questão, a recorrente impugna decisão proferida pelo juízo *a quo* que determinou a expedição de RPV em razão do não cumprimento da decisão nos autos do processo originário que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus forneçam à autora o medicamento CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG - RITALINA®, 1,5 comprimido, duas vezes ao dia) – conforme prescrição médica.

Apesar da decisão do juízo de origem ter deferido a tutela de urgência, os Réus não procederam ao cumprimento, ignorando as intimações feitas nos autos originários.

Diante da necessidade do medicamento, para garantir o direito à vida e dignidade da pessoa humana, não se revela possível o aguardo pelo trânsito em julgado da sentença definitiva, de modo que a constrição dos ativos financeiros da recorrente se mostra imprescindível à garantia e efetivação do direito fundamental à saúde da parte autora.

Portanto, não há que se falar em violação ao art. 100 da CRFB e muito menos do art. 17 da Lei 10.259/01 com a expedição do RPV para a compra do medicamento de que a autora comprovou necessitar.

Ademais, a 6ª Turma já se manifestou por diversas vezes no sentido de que expedição de RPV expressa **corolário natural da determinação de fornecimento *in natura* de medicamentos/insumos não cumprida**, a exemplo do precedente RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº **5047751-83.2024.4.02.5101/RJ**, **recentemente prolatada em agosto de 2024**.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

5098650-85.2024.4.02.5101

510015354922 .V2